

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 119/2556

นายสินธุ์ สาโรจน์ ที่ 1 กับพวกรวม 4
คน

โจทก์

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ และ ภ.บ.ท. ๖ แต่จำเลยมีคำสั่งให้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงป่าช้าดงหนองแล้ง ดอนคัตเค้าโดยรังวัดเอาที่ดินของโจทก์บางส่วน ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยออกคำสั่งยกเลิกแผนที่ น.ส.ล. บริเวณที่พิพาท และให้ที่ดินที่โจทก์ครอบครองเป็นที่ดินที่โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ส่วนจำเลยให้การว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและการออก น.ส.ล. ขอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว เห็นว่า แม้คดีมีประเด็น เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และมีผลกระทบต่อสิทธิของโจทก์ แต่การที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้ จำเลยออกคำสั่งยกเลิกแผนที่ น.ส.ล. บริเวณที่พิพาท ก็เพื่อให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ เป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ซึ่งเมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ที่ใช้สิทธิ ทางศาลก็เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่โจทก์กล่าวอ้างว่าตน

มีสิทธิครอบครองเป็นสำคัญ และการที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ก็
ต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาล ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ตามที่กล่าวอ้าง
หรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อ
ไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๑๙/๒๕๕๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่าง

ศาลปกครองอุบลราชธานี

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสินธุ์ สาโรจน์ ที่ ๑ นางก้าน โคตะมะ ที่ ๒ นางฉวี ฤทธิลัมภ์ ที่ ๓ นางโฮม พรหมสูงยาง ที่ ๔ โจทก์ ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำเลย ต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑๘/๒๕๕๕ ความว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๒ ตำบลหนองผือ และที่ดินตามแบบสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ โดยครอบครองต่อเนื่องมาจากนายเหลา สาโรจน์ บิดาของโจทก์ทั้งสี่ตั้งแต่ก่อนปี ๒๔๙๘ แต่ในปี ๒๕๔๐ จำเลยมีคำสั่งให้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงป่าช้าดงหนองแล้ง ดอนคุดเค้า ซึ่งเป็นการจัดทำแผนที่ น.ส.ล. ที่ไม่ตรงกับความจริง มีการรังวัดเอาที่ดินของโจทก์ทั้งสี่รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ น.ส.ล. ด้วย โดยโจทก์ทั้งสี่และทายาทไม่ทราบเรื่องและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงหรือคัดค้านการรังวัดดังกล่าว โจทก์ทั้งสี่ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินตาม น.ส.ล. แต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์ทั้งสี่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินตามที่ครอบครองได้ ขอให้พิพากษาให้จำเลยออกคำสั่งยกเลิกแผนที่ น.ส.ล. บริเวณที่พิพาท และให้ที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่ครอบครองตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๒ และ ภ.บ.ท. ๖ เป็นที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสี่อ้างว่าจำเลยรังวัดเอาที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ตาม ส.ค.๑ เลขที่ ๓๒ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ น.ส.ล. นั้น ไม่เป็นความจริง ที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ รอ. ๐๒๐๐ เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและออกโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ในการรังวัด เจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งโจทก์ที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับมรดกจากนายเหลา ก็ร่วมรับรอง แนวเขตโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ความจริงที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๒ หลังจาก นายเหลาถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ ๓ ได้นำ ส.ค. ๑ ดังกล่าวไปยื่นขอออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) คำนวณเนื้อที่ได้ ๘ ไร่ ๒๔ ตารางวา และในปี ๒๕๓๓ ได้มีการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๔ ให้แก่โจทก์ที่ ๓ ต่อมาในปี ๒๕๓๘ ได้มีการย้ายรูปแปลง น.ส. ๓ ก. เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๗๒ จึงถือว่าโจทก์ที่ ๓ ได้ ขอออกเอกสารสิทธิที่ดินเต็มทั้งแปลงแล้ว การออกเอกสารสิทธิที่ดินและการออก น.ส.ล.ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่านายเหลาเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ และ ภ.บ.ท. ๖ รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ภายหลังนายเหลาถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งสี่ เป็นบุตรที่นายเหลาบิดารับรองแล้วได้ครอบครองทำประโยชน์มาโดยตลอดจนถึง ปัจจุบัน ภายหลังจำเลยได้ออก น.ส.ล. ทับที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่ครอบครอง จำเลยให้การ ว่าการออก น.ส.ล. ดังกล่าวได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว คดีนี้จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสี่กับจำเลยโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งการที่ศาลจะ พิพากษาหรือมีคำสั่งตามที่โจทก์ขอได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ พินาทเป็นของโจทก์ทั้งสี่หรือเป็นป่าช้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ

จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

ศาลปกครองอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าที่พิพาทเป็นที่ดินของโจทก์ทั้งสี่หรือเป็นที่
สาธารณประโยชน์นั้น เป็นเพียงประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาใน
เนื้อหาของคดีว่าการออก น.ส.ล. แปลงพิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และแม้การ
พิจารณาว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสี่เป็นที่ดินของเอกชนหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ศาล
จะต้องพิจารณาถึงสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของคู่ความเป็นสำคัญ
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับ
ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปก็ตาม แต่การนำบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีก็มีใช้เกณฑ์การพิจารณาลักษณะคดีว่าอยู่ใน
อำนาจของศาลใด คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสี่เป็นเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่
ของรัฐว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๒ และ ภ.บ.ท.
๖ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ โดยครอบครองต่อเนื่องมาจากนายเหลา บิดาของโจทก์ทั้งสี่
แต่จำเลยมีคำสั่งให้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงป่าช้าดงหนอง

แล้งดอนคัดเค้าโดยรังวัดเอาที่ดินของโจทก์ทั้งสี่บางส่วน ทำให้โจทก์ทั้งสี่ไม่สามารถ
ออกเอกสารสิทธิตามที่มีการครอบครองได้ ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยออก
คำสั่งยกเลิกแผนที่ น.ส.ล. บริเวณที่พิพาทและให้ที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่ครอบครองตาม
ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๒ และ ภ.บ.ท. ๖ เป็นที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม
กฎหมาย ส่วนจำเลยให้การว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันและการออก น.ส.ล. ขอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว เห็นว่า
แม้คดีมีประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และมีผลกระทบต่อสิทธิของโจทก์ แต่การที่โจทก์ทั้งสี่ขอให้
ศาลพิพากษาให้จำเลยออกคำสั่งยกเลิกแผนที่ น.ส.ล. บริเวณที่พิพาท ก็เพื่อให้ศาล
พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ซึ่งเมื่อพิจารณาความมุ่งหมาย
ของโจทก์ทั้งสี่ที่ใช้สิทธิทางศาลก็เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครอง สิทธิใน
ที่ดินที่โจทก์ทั้งสี่กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองเป็นสำคัญ และการที่จำเลยจะ
ปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ทั้งสี่ได้นั้น ก็ต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้
เป็นยุติในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า
ที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสี่ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็น
สำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายสินธุ์ สาโรจน์ ที่ ๑ นางก้าน โคตะมะ ที่ ๒
นางฉวี ถวิลลัมภ์ ที่ ๓ นางโฮม พรหมสูงยาง ที่ ๔ โจทก์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(กฤษฎา เจริญพานิช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน